

SCHRIFTSÄTZE · 14.12.1999

Berufungsschriftsatz – Collorafi

ART

Schriftsatz / Verfahrenshandlung

GERICHT

Das Berufungsgericht Paris

DATUM

14.12.1999

PARTEIEN

Von Bernard Collorafi und seinen Gesellschaften

ÜBERSICHTSBLATT

Zusammenfassender Berufungsschriftsatz nach dem Gutachten – SEBOL, B et O, LES PINS, Collorafi · 14. Dezember 1999

Überblick: zusammenfassender Schriftsatz nach dem Gutachten (Nr. 2), eingereicht bei der 16. Kammer A des Berufungsgerichts Paris (RG 98/14119) für die Gesellschaften SEBOL, B et O, LES PINS und Bernard Collorafi (Maître Jean-Paul Clément, Rechtsanwalt, und Maître Rémi Pamart, avoué) gegen McDonald's France.

Das Wesentliche

Der Schriftsatz betrifft die am 26. Mai 1998 eingelegte Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts Paris vom 18. Mai 1998, das die Berufungskläger abgewiesen, die Kündigung der Unternehmenspacht- und Lizenzverträge kraft Gesetzes zum 2. Januar 1998 aufgrund der Auflösungsklausel festgestellt, die Räumung angeordnet und Verurteilungen zu unbezahlten Gebühren und Nutzungsentschädigungen ausgesprochen hatte. Die Berufungskläger beantragen, McDonald's zum Ersatz ihres Schadens zu verurteilen:

- SEBOL: 9.600.000 F, zuzüglich 1.540.868 F Verluste;
- B et O: 22.200.000 F, zuzüglich 2.743.103 F Verluste;
- LES PINS: 13.250.000 F, zuzüglich 567.568 F Verluste;
- Anlagevermögen zum Buchwert: insgesamt 4.528.333 F;
- Bernard Collorafi: 7.740.000 F materieller Schaden und 2.000.000 F immaterieller Schaden.

Hinzu kommen 2.000.000 F zusätzlicher Schaden für jede Gesellschaft und für Herrn Collorafi, hilfsweise Anträge auf Vorschüsse, 100.000 F je Partei nach Artikel 700 des NCPC sowie die gesamten Verfahrenskosten.

Tragweite

Zentraler Schriftsatz der Berufung des Franchisenehmers: Er beziffert sämtliche nach dem Gutachten gegen McDonald's geltend gemachten Entschädigungsansprüche und legt den Gegenstand der Verhandlung vor dem Gericht fest.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.